

Guía Pedagógica: Conceptos Fundamentales del Reglamento sobre Deforestación (EUDR)

1. Introducción al Marco Normativo

¡Bienvenido a esta herramienta de aprendizaje estratégico! Este documento no es una simple lista de definiciones, sino un mapa técnico diseñado para que usted pueda navegar por las complejas responsabilidades legales del **Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR)**. Esta guía se basa en la **Segunda Edición del Documento de Orientación (Agosto 2025)**, la cual mejora la claridad sobre los plazos de aplicación y la precisión de las obligaciones para facilitar una trazabilidad eficiente. El objetivo central del EUDR es minimizar la contribución de la Unión a la deforestación y degradación forestal mundial, promoviendo el consumo de productos "libres de deforestación". En su aplicación, rige el **principio de proporcionalidad**, lo que significa que la interpretación y garantía de cumplimiento deben ser adecuadas y equilibradas respecto a los objetivos perseguidos.

Nota de Seguridad Jurídica: Este material es una herramienta de apoyo pedagógico y debe utilizarse siempre junto con el texto legislativo original del Reglamento. Solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la potestad de dictar interpretaciones definitivas y vinculantes sobre el Derecho de la Unión. Para una implementación empresarial exitosa, el primer paso es distinguir con precisión técnica los distintos movimientos comerciales que activan la normativa.

2. Los Tres Pilares del Movimiento Comercial: Definiciones Críticas

El Reglamento diferencia tres acciones según el estatus aduanero y el momento comercial. El "dato vital" aquí es entender que la normativa no se aplica a tipos de producto, sino a **cada unidad individual** (ya sea fabricada como unidad única o en serie). | Concepto | Acción Clave | Requisito Físico/Aduanero | El "Dato Vital" (Diferenciador) || ----- | ----- | ----- | ----- || **Introducción en el mercado** | Comercialización inicial en la UE. | Aplicable a productos de la UE o importados que entran en "despacho a libre práctica". | Ocurre la **primera vez** que se pone a disposición una **unidad individual** en el mercado de la Unión. || **Comercialización** | Suministro posterior para distribución/uso. | Requiere que el producto sea "mercancía de la Unión" (ya en libre práctica). | Incluye actividades comerciales remuneradas o **gratuitas (donaciones)**. Excluye el uso privado personal. || **Exportación** | Salida del mercado de la Unión. | Vinculado estrictamente al régimen de exportación (**Art. 269 del Reglamento 952/2013**). | Solo aplica a **mercancías de la Unión**. La "reexportación" (mercancías no pertenecientes a la Unión) está excluida del EUDR. |

Importante: Los regímenes aduaneros como el depósito aduanero, tránsito o importación temporal **no** activan el EUDR, ya que los productos no han entrado en "despacho a libre práctica" (**Art. 2.18**). Una vez definida la acción, debemos identificar quién asume la responsabilidad legal.

3. La Identidad del "Operador": ¿Quién es Responsable?

El "operador" es el eje de la **Diligencia Debida (DD)**. Para autoidentificarse, siga esta lógica de propiedad y función:

1. **Productores de la UE:** Generalmente es el propietario del producto en el punto de venta. Para agricultores y ganaderos, el Reglamento establece un "momento de

producción" automático: el aprovechamiento de los árboles (madera) o el **nacimiento del ternero** (bovinos).

2. **Importadores (Productos no UE):** Es la persona física o jurídica que figura como importador en la declaración aduanera al solicitar el "despacho a libre práctica".
3. **Transformadores Downstream (Operadores en fases posteriores):**
Si/Entonces: Si usted transforma un producto pertinente y esto genera un cambio en el código de la Nomenclatura Combinada (código SA), usted se convierte en un nuevo operador. Su obligación principal es **asegurarse** de que la diligencia debida se haya ejercido correctamente en las fases anteriores (**Art. 4.9**).
4. **La "Red de Seguridad" del Artículo 7:** Si el importador no está establecido en la UE, la **primera persona** establecida en la Unión que comercialice el producto asume automáticamente todas las obligaciones del operador. Esto garantiza que siempre haya un responsable dentro de la jurisdicción de la UE.

4. Ámbito de Aplicación: Fechas Críticas y Reglas de Excepción

Este es el apartado más crítico para su cronograma de cumplimiento. La activación de las reglas depende de la fecha de producción y del tamaño de su empresa.

El Calendario de Implementación

- **Fecha de Corte de Producción:** El Reglamento **no se aplica** a productos producidos antes del **29 de junio de 2023** (**Art. 1.2**).
- **Ventana de Aplicación General:** Las obligaciones comienzan el **30 de diciembre de 2025** .
- **Excepción para PYMES/Microempresas:** Si su empresa se estableció antes del 31 de diciembre de 2020 y califica como micro o pequeña empresa, la fecha de aplicación se traslada al **30 de junio de 2026** .

El Régimen Especial de la Madera (Transición EUTR-EUDR)

Para el sector maderero, existe una regla de transición compleja según el **Art. 37** :

- **Madera producida antes del 29 de junio de 2023:** Sigue sujeta al Reglamento de la Madera (EUTR). Si se introduce en el mercado después del **31 de diciembre de 2028** , deberá cumplir obligatoriamente con el EUDR.
- **Madera producida entre junio 2023 y diciembre 2025:** Si se comercializa después del 30 de diciembre de 2025, debe cumplir con el EUDR.

Escenario vs. Estatus Legal

- **Reciclaje (Regla del 100%):** Los productos fabricados **íntegramente** con material reciclado que agotó su ciclo de vida (ej. madera de demolición) están excluidos.
Advertencia: Si el producto contiene **cualquier cantidad** de material virgen o no reciclado (ej. pasta virgen en papel), el producto completo entra en el ámbito del EUDR.
- **Subproductos:** El serrín y las virutas (SA 4401) **están incluidos** , ya que no han agotado su ciclo de vida y pueden usarse como combustible.
- **Consumo Personal:** Un particular que trae café de un viaje para uso privado está **excluido** . Una donación de una empresa a una ONG está **incluida** .

5. Síntesis y Checklist de Comprensión

Antes de actuar, todo operador debe alcanzar la conclusión de que existe un **Riesgo Despreciable** (**Art. 2.26**) de incumplimiento. Use este checklist para verificar su preparación:

- **Geolocalización Completa:** ¿Poseo las coordenadas de **todas** las parcelas de terreno donde se produjo la materia prima? (No basta con el país de origen).
- **Intervalo Temporal:** ¿Tengo registrada la fecha o rango de fechas exactas de producción?
- **Identificación Científica (Madera):** ¿Cuento con el **nombre científico completo** de las especies de madera utilizadas?
- **Legalidad Local:** ¿He verificado el cumplimiento de los derechos de uso del suelo, protección ambiental, derechos humanos y el principio de **Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)** ?
- **Evaluación de Riesgo:** ¿He analizado la complejidad de mi cadena de suministro y la prevalencia de corrupción en el origen para concluir que el riesgo es "despreciable"?
- **Sistema de Información:** ¿He presentado o tengo acceso al número de referencia de la **Declaración de Diligencia Debida** en el sistema de la UE? La transparencia total y la trazabilidad no son solo requisitos administrativos; son los pilares de un nuevo paradigma comercial. Su compromiso con estas reglas es la garantía de que el mercado europeo liderará la regeneración y protección de los bosques del mundo para un futuro sostenible.